

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES, CONFIDENTIALITÉ ET CESSION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Client :

- Nom et prénom : _____
- Adresse : _____
- Email : _____
- Téléphone : _____

Ci-après dénommé « **le Client** »

ET

Le Prestataire :

- Nom et prénom : _____
- Adresse : _____
- Email : _____
- Téléphone : _____
- SIRET : _____ *(le cas échéant)*

Ci-après dénommé « **le Prestataire** »

Ensemble dénommés « **les Parties** ».

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la réalisation par le Prestataire d'une prestation complète de conception, design, développement et mise en production d'une application mobile et/ou web de type application de rencontres (dating), incluant notamment :

- conception fonctionnelle et technique,
- expérience utilisateur (UX),
- interface utilisateur (UI/design),
- développement front-end et back-end,
- base de données,
- algorithmes de mise en relation (matching),
- intégration des services tiers,
- tests, maintenance initiale et déploiement.

Le Prestataire intervient en qualité d'indépendant.

ARTICLE 2 – INDÉPENDANCE DU PRESTATAIRE

Le Prestataire exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination avec le Client. Il organise librement son travail, ses horaires et ses moyens.

ARTICLE 3 – CONFIDENTIALITÉ

Le Prestataire s'engage à une obligation stricte de confidentialité concernant les informations spécifiques et sensibles relatives au projet, notamment :

- **Le robot et les algorithmes de mise en relation (matching), qui constituent le cœur du secret industriel du Client,**
- le concept spécifique de l'application et ses fonctionnalités exclusives,
- la stratégie produit, le business model et la roadmap,
- les bases de données et structures de données propres au Client,
- les maquettes, wireframes, design UX/UI spécifiques au projet,
- les comptes et accès techniques (GitHub, cloud, API, serveurs, outils tiers) dédiés au projet,
- les informations utilisateurs et partenaires.

****Limitation :**** Sont expressément exclues de cette obligation de confidentialité les connaissances générales du Prestataire, son savoir-faire, ainsi que l'architecture logicielle générique et les briques de code standard (frameworks, outils open-source, bibliothèques personnelles) utilisées pour le développement.

Cette obligation s'applique pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de 5 ans après sa fin.

ARTICLE 4 – NON-UTILISATION ET NON-DÉTOURNEMENT

Le Prestataire s'interdit d'utiliser les informations strictement confidentielles du projet (notamment le robot de matching et le concept exclusif de l'application) pour :

- développer un produit reproduisant à l'identique le concept du Client,
- exploiter les algorithmes de matching spécifiques développés pour le Client,
- créer une solution concurrente fondée sur les éléments secrets du projet.

****Précision :**** Il est expressément convenu que le Prestataire reste libre de développer, pour son propre compte ou pour des tiers, d'autres applications dans le domaine de la rencontre (dating), à la condition stricte de ne pas réutiliser le robot de matching spécifique ni l'identité conceptuelle et visuelle propre au projet du Client.

ARTICLE 5 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (CLAUSE ESSENTIELLE)

****5.1 Cession des éléments spécifiques****

Le Prestataire cède au Client, à titre exclusif, définitif et irrévocable, l'intégralité des droits de propriété intellectuelle relatifs aux livrables ****réalisés spécifiquement pour le Client**** dans le cadre de la mission, incluant notamment :

- le code source et code objet spécifique à l'application "Date Me",
- les algorithmes spécifiques (notamment le robot de matching),
- l'UX/UI, design et interfaces graphiques spécifiques,
- les bases de données et schémas propres à l'application,
- la documentation technique et fonctionnelle du projet,
- les éléments textuels, graphiques et multimédias créés pour le projet.

****5.2 Architecture générique et savoir-faire (Background Technology)****

Le Client reconnaît que le Prestataire utilise des outils, une architecture logicielle générique et des briques de code préexistantes pour réaliser la prestation. Le Prestataire conserve l'entière propriété intellectuelle de cette architecture logicielle et de son savoir-faire générique. Le Prestataire accorde au Client une licence d'utilisation non exclusive, transférable et gratuite sur cette architecture générique, uniquement dans le but d'exploiter, maintenir et faire évoluer l'application "Date Me".

****5.3 Étendue****

La cession est consentie pour tous supports actuels et futurs, pour tous territoires, et pour toute la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle.

****5.4 Moment de la cession****

La cession intervient automatiquement au fur et à mesure de la création des éléments concernés et devient définitive dès paiement effectif des prestations correspondantes.

****5.5 Renonciation****

Le Prestataire renonce expressément à toute revendication ultérieure de droit moral ou patrimonial sur les éléments spécifiques créés dans le cadre du projet, dans les limites maximales autorisées par la loi.

ARTICLE 6 – COMPTES, ACCÈS ET INFRASTRUCTURE

Tous les comptes, dépôts, environnements et outils utilisés dans le cadre du pro

jet doivent être créés au nom du Client ou transférés à sa demande, notamment :

- GitHub / GitLab / Bitbucket,
- serveurs et hébergements cloud,
- bases de données,
- noms de domaine,
- outils de design (Figma, etc.),
- services tiers (Firebase, AWS, Stripe, etc.).

Le Prestataire s'engage à remettre l'ensemble des accès, identifiants, clés API et documents nécessaires à la continuité du projet.

ARTICLE 7 – SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance est interdite sans accord écrit préalable du Client.

ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT VIA COMEUP

Le Prestataire est rémunéré selon un prix forfaitaire global déterminé par la commande principale et, le cas échéant, les options sélectionnées par le Client sur la plateforme de mise en relation ComeUp. Le paiement s'effectue exclusivement par l'intermédiaire de la plateforme ComeUp, selon les modalités et le système de tiers de confiance propres à cette plateforme (paiement initial sécurisé, déblocage des fonds par étapes, livraison des options ou validation des jalons).

Le déblocage final des fonds au profit du Prestataire est strictement conditionné par la livraison effective des livrables demandés, la réalisation des tests nécessaires et la validation de la recette (validation technique et fonctionnelle) par le Client sur la plateforme ComeUp.

La rémunération convenue sur la plateforme est globale et forfaitaire. Elle inclut expressément, intégralement et de manière indissociable le prix de la cession exclusive des droits de propriété intellectuelle visée à l'Article 5 pour toute la durée de protection des droits et pour le monde entier.

ARTICLE 9 – NON-CONCURRENCE LIMITÉE

Le Prestataire s'interdit d'exploiter les informations confidentielles du projet (en particulier le robot de matching exclusif) pour créer une application concurrente.

Toutefois, cette clause ne limite en rien le droit du Prestataire de concevoir, développer ou commercialiser d'autres applications ou plateformes dans le secteur de la rencontre (dating), tant que les secrets industriels spécifiques du Client (concept de "Date Me", robot de matching) ne sont pas réutilisés.

ARTICLE 10 – SÉCURITÉ

Le Prestataire s'engage à protéger tous les accès, ne pas partager ses identifiants et sécuriser les données du projet.

ARTICLE 11 – FACULTÉ DE SUBSTITUTION (TRANSFERT SAS)

Le Client, signant le présent contrat en son nom propre, se réserve expressément la faculté de céder le bénéfice du présent contrat, ou de s'y substituer, à toute personne morale (notamment une société par actions simplifiée - SAS - ou toute autre forme de société en cours de formation ou à créer) dont il serait l'un des fondateurs, associés, actionnaires ou dirigeants.

La société substituée sera alors automatiquement subrogée dans tous les droits (en ce compris l'intégralité des droits de propriété intellectuelle déjà cédés ou en cours de cession) et obligations du Client au titre du présent contrat, sans qu'il soit nécessaire de signer un avenant.

Le Prestataire accepte d'ores et déjà cette faculté de substitution de manière expresse, irrévocable et sans réserve.

ARTICLE 12 – LOI APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est régi par le droit français. Tout litige relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution relève de la compétence exclusive des tribunaux de Paris.

Fait à _____, le _____
*(Signature des deux parties précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")
*

****Signature du Client :****
Nom et prénom:

Fait à _____, le _____
*(Signature des deux parties précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")
*

****Signature du Prestataire :****
Nom et prénom:

Ce document est strictement confidentiel. Toute reproduction, diffusion ou communication, même partielle, est interdite sans l'accord préalable écrit du client : Thomas GASPOZ. Le destinataire s'engage à ne pas divulguer son contenu à des tiers.